

[23-1] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 지목 변경 간주취득세 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

준공 전 토지의 사용 승낙에 따른 취득세(이하 ‘간주취득세’라고 한다)는 “간주 취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내” 등⁴⁵⁾에 따라 토지사용승낙일을 취득시기로 하여 지목변경에 대한 간주취득세를 납부하고 있다.

「지방세법」 제7조 제4항에 따르면 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가하는 경우를 취득으로 보도록 되어 있으므로 종전 지목이 대지인 경우는 지목이 변경되지 않아 지목변경 간주취득세 납부대상이 아니다.

따라서 지목변경 간주취득세는 과세표준을 계산할 때 당초 지목이 대지에 해당하는 면적비율(이하 ‘대지차감률’이라 한다)을 차감하고 신고·납부되어야 한다.

그러나 ○○지역본부에서는 2014~2017년 간주취득세를 신고·납부하면서 아래 [표]와 같이 취득세 과세표준 계산시 대지차감률을 반영하지 않고 간주취득세 567백만 원을 과다 납부하였다.

45) 간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내(♠♠♠♠처-12110호(2014.9.17.))
지목변경관련 간주취득세 과세표준 질의회신 송부(♠♠처-4172호(2015.4.6.))
사업준공 및 사용승낙시 간주취득세 산정방법 안내(♠♠처-1326호(2017.2.17.))

[표] 사용승낙 토지 간주취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	필지 수	면적 (㎡)	대지 차감률	연도별 과오납 금액				
				계	2014년	2015년	2016년	2017년
△△aa	112	212	9%	74,960	524	74,436	-	-
△△bb	18	194	9%	70,114	92	49,804	7,685	12,533
△△cc	3	150	16%	117,243	-	-	-	117,243
△△dd	7	293	21%	215,054	-	-	197,746	17,308
㉠㉠ee	83	385	3%	30,497	3,775	13,474	13,248	-
㉠㉠f f	15	252	4%	15,126	-	692	14,034	400
㉠㉠gg	2	80	3%	6,940	-	-	2,930	4,010
㉠㉠hh	15	252	6%	11,444	11,444	-	-	-
㉠㉠ii	35	246	1%	8,190	5	8,185	-	-
▷▷jj	59	211	5%	17,587	-	17,470	117	-
합 계	349	2,275		567,155	15,840	164,061	235,760	151,494

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 준공 전 사용승낙토지의 간주취득세 567백만 원을 과다 납부하였다.

5. 조치할 사항

㉠㉠지역본부장은

과다 납부한 △△aa 외 9개 지구의 간주취득세 567백만 원을 지방세 환급청구 등을 통해 조속히 환급받도록 조치하시기 바랍니다(시정(회수)).

[23-2] [통보] 사항

1. 제 목 : 지목 변경 간주취득세 납부 안내 미흡
2. 조치부서 : ♠♠처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

공사는 준공 전 토지의 사용 승낙에 따른 취득세(이하 ‘간주취득세’라고 한다)를 토지사용승낙일을 취득시기로 하여 지목변경에 대한 간주취득세를 납부하고 있다.

「지방세법」 제7조 제4항에 따르면 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가하는 경우를 취득으로 보도록 되어 있으므로 종전 지목이 대지인 경우는 지목이 변경되지 않아 지목변경 간주취득세 납부대상이 아니다.

따라서 지목변경 간주취득세는 과세표준을 계산할 때 당초 지목이 대지에 해당하는 면적비율(이하 ‘대지차감률’이라 한다)을 차감하고 신고·납부되어야 한다.

그러나 ◎◎지역본부에서는 2014~2017년 간주취득세를 신고·납부하면서 아래 [표]와 같이 취득세 과세표준 계산시 대지차감률을 반영하지 않고 간주취득세 567백만 원을 과다 납부하였다.

[표] 사용승낙 토지 간주취득세 과오납 현황

(단위 : 천 원)

사업지구	필지 수	면적 (㎡)	대지 차감률	연도별 과오납 금액				
				계	2014년	2015년	2016년	2017년
△△aa	112	212	9%	74,960	524	74,436	-	-
△△bb	18	194	9%	70,114	92	49,804	7,685	12,533
△△cc	3	150	16%	117,243	-	-	-	117,243
△△dd	7	293	21%	215,054	-	-	197,746	17,308
▢▢ee	83	385	3%	30,497	3,775	13,474	13,248	-
▢▢f f	15	252	4%	15,126	-	692	14,034	400
▢▢gg	2	80	3%	6,940	-	-	2,930	4,010
⊖⊖hh	15	252	6%	11,444	11,444	-	-	-
⊙⊙ii	35	246	1%	8,190	5	8,185	-	-
▷▷jj	59	211	5%	17,587	-	17,470	117	-
합 계	349	2,275		567,155	15,840	164,061	235,760	151,494

자료 : ⊙⊙지역본부 제출자료 재구성

이와 관련하여 지목변경 취득시기와 취득세 과세표준 산정방법에 대한 과세관청의 해석⁴⁶⁾이 자주 변경되었고 ♠♠처에서는 이를 지역본부에 안내⁴⁷⁾하였으나 준공 전 사용승낙토지의 경우 간주취득시기 및 대지차감률 반영 방법 등 변경사항에 대해 변경 전·후의 차이점을 명확히 설명하지 않았다.

그 결과, 준공 전 사용승낙토지의 간주취득세 납부 업무에 혼선을 초래하였다.

5. 조치할 사항

- 46) (대법원 2005두12756(2006.7.13.)) 조성공사 준공을 사실상 대지 지목변경 취득시기로 봄
(안전행정부 지방세운영과-2527호(2014.8.1)) 조성공사 준공일과 토지사용 승낙일 중 빠른 날을 취득시기로 봄
(경기도 세정과-7782호(2015.3.31.)) 취득시기까지 발생한 비용만 과세표준에 포함하고 이후 비용은 정산하지 않음
- 47) (♠♠♠♠처-12110호(2014.9.17.)) 간주취득시기 관련 유권해석에 따른 취득세 납부 안내
(♠♠처-4172호(2015.4.6.)) 지목변경관련 간주취득세 과세표준 질의회신 송부
(♠♠처-1326호(2017.2.17.)) 사업준공 및 사용승낙시 간주취득세 산정방법 안내

♠♠처장은

준공 전 사용승낙토지의 지목변경 간주취득세 과세표준 산정시 대지차감률을 반영하는 방법에 대해 명확히 안내하고, 지역본부에서 간주취득세를 과오납한 경우에는 「지방세기본법」 제50조에 따른 경정청구를 하도록 안내하여 주시기 바랍니다(통보).